

1500088-93.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2015836/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 15739621 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

25/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2015836 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500088-93.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-93.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2015836/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 15739621 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

25/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2015836 - DEL.POL.AGUDOS, 25/21/004 -

DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, qualificado à fl. 20, pela suposta prática do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/2006 c/c o art. 61, inciso II, alínea "j", ajuizada em 29/01/2021.

Narra a denúncia (fls. 82/84) que, "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de janeiro de 2021, durante o período noturno, na Avenida Antônio Venturine,

1938, Vila Honorina, nesta cidade e comarca de Agudos, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, qualificado às fls. 6 e 20/21, trazia consigo 4 porções de cocaína e tinha em depósito 20 porções da mesma substância, com peso líquido total de aproximadamente 4,46g (cf. laudo de constatação provisória de fls. 13/15), tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, policiais militares efetuavam patrulhamento quando avistaram o denunciado agachado manuseando algo em uma vegetação, o que motivou sua abordagem. Ato contínuo, o denunciado foi submetido a busca pessoal, sendo com ele apreendidas 4 porções de cocaína inseridas em "eppendorfs" de coloração lilás, além de R\$ 132,00 em espécie (fotografias às fls. 16/17).

Na sequência, na vegetação que o denunciado estava agachado, os policiais militares encontraram outras 20 porções de cocaína acondicionadas da mesma forma (auto de exibição e apreensão às fls. 10/11).

Indagado a respeito das substâncias apreendidas, o denunciado JOSÉ CARLOS confessou a destinação ao tráfico de drogas e que a recebeu de pessoa de prenome "Laerte" (fl. 6), o qual, porém, não foi identificado (fls. 74/75).

Assim, diante da quantidade de porções e da forma com que estavam acondicionados os entorpecentes, da confissão extrajudicial do denunciado (fl. 6), além das circunstâncias em que ocorreu a apreensão, evidencia-se que as substâncias eram destinadas à mercancia, o que ocorria durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19."

O denunciado foi preso em flagrante delito (fl. 02), a defesa pugnou pela liberdade provisória do acusado (fls. 54/56), já o Ministério Público requereu a conversão para preventiva (fls. 50/53). A prisão preventiva foi convertida em decisão acostada às fls. 57/60.

A defesa do réu impetrou a ordem de Habeas Corpus (fls. 88/94), que foi deferida (fls. 95/98), desse modo o acusado foi posto em liberdade.

Juntaram-se aos autos o auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), o auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), o laudo provisório (fls. 13/17), laudo pericial do acusado (fl. 31), o laudo pericial definitivo dos entorpecentes (fls. 140/142) e a F.A. e certidões do réu (fls. 150/161).

Houve recebimento da denúncia em 28 de setembro de 2021 e a designação de audiência de instrução (fls. 143/145). O réu foi devidamente citado e notificado para responder à acusação (fl. 121). Assim ofereceu a defesa preliminar às fls. 125/127. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu alegações finais requerendo pela procedência da ação penal (fls. 195/206) Outrossim, a defesa também ofereceu alegações finais requerendo a improcedência da ação (fls. 209/212).

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem a ser demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), o auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), o laudo provisório (fls. 13/17), laudo pericial do acusado (fl. 31), o laudo pericial definitivo dos entorpecentes (fls. 140/142), bem como pela prova oral produzida.

Em juízo, a testemunha policial Ivair Martins Júnior, declara que estavam em patrulhamento pelo bairro Professor Simões, na rua Antônio Condi, na cidade de Agudos, quando, ao chegar no cruzamento com a rua Carlos Travain, já conhecido por ser ponto de venda de drogas, avistaram José mexendo em um mato na calçada, resolveram abordá-lo. Na revista pessoal foi localizado quatro pinos de cocaína e uma quantia de R\$132,00, em notas diversas e moedas. No local em que algo o réu mexia, foram encontrados mais 20 pinos de cocaína em um saco plástico, semelhantes aos encontrados na revista pessoal. Indagado, o acusado disse que realizava a traficância no local e havia pegado a droga de um colega, "birigui". Diante dos fatos foi dada voz de prisão. Conhecia o réu, tendo o abordado várias vezes em pontos de tráfico, todavia nunca foi encontrado nada.

Durante audiência de instrução, a testemunha policial Cleverson Teles Mazzotti,

corroborou com o depoimento de seu colega.

Em juízo, o réu José Carlos dos Santos, narra que comprou a droga vez que é usuário, sendo essa para consumo próprio. Possui passagem pelo judiciário. Trabalha com construção civil. Declara que não mudou a versão dada em solo policial, que comprou a droga de um jovem intitulado como Laerte para consumo pessoal, não para vender. Os 24 pinos eram seus, possuía quatro consigo e os outros guardou no mato para não andar com todos. Conhece os policiais apenas de vista. Na época dos fatos trabalhava e ganhava em torno de R\$2.000,00, a porção com 12 pinos de cocaína custava R\$100,00, como possuía dois kits, pagou R\$200,00. A quantia de dinheiro que possuía era destinada a bebidas alcoólicas. Mora sozinho em uma casa própria. Conhece birigui, todavia não comprou nada dele, pegou a droga de terceiros. Pois bem. Do contexto fático, é possível observar que o acusado era, de fato, proprietário das drogas apreendidas e que se destinavam à comercialização. Ademais, como narrado de forma uníssona pelos policiais militares, o réu encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e os pinos encontrados na revista pessoal eram semelhantes aos encontrados no momento da varredura do local, tendo o acusado confessado que todos eram seus.

Quanto à autoria, reconheço como certa para o réu. Deve-se ressaltar que ambas as testemunhas policiais militares afirmam que José confessou o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem. Ademais, em solo policial o acusado assumiu a prática delitativa, todavia, em juízo, apresentou depoimento diverso, dizendo até mesmo na primeira oportunidade, que o montante seria destinado para pagar o aluguel, já em audiência, muda totalmente, alegando possuir casa própria e o dinheiro ser destinado a bebidas alcóolicas.

Quanto à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se aplicar. De fato, o réu não possui maus antecedentes e não tem reincidência nas suas certidões. Não há elementos suficientes para apontar que o réu se dedica habitualmente a atividades criminosas ou mesmo integre organização criminosa. Assim, subsume-se à causa de diminuição referida.

Diante de tudo exposto, tendo em vista as provas produzidas durante a instrução, das peculiaridades do caso concreto e como as drogas estavam acondicionadas, restam certas a materialidade e a autoria do tráfico cometido nas circunstâncias narradas na denúncia, recaiando a autoria certamente sobre o réu. Dessa forma, deve-se CONDENAR o réu José Carlos dos Santos.

II. 2 - Da Dosimetria

Desse modo, passo à dosimetria da pena. O crime imputado é aquele previsto no artigo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, tendo sido praticado na data de 18 de janeiro de 2021. Nessa data, a redação do artigo era, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Em obediência ao sistema trifásico da fixação da pena, início a fixação pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Este artigo traz as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Passo à primeira fase da dosimetria. Nessa, reconheço como neutras todas as circunstâncias. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à segunda fase da dosimetria. Vislumbro a confissão extrajudicial, que é atenuante da pena nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal.

Todavia, inviável a redução, nos termos da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Portanto, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à terceira fase da dosimetria. Aqui, não vislumbro causas de aumento. porém, reconheço a incidência da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 na fração de 2/3. Portanto, Fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, fixo o REGIME INICIAL ABERTO, conforme a interpretação do art. 33 do Código Penal, o que considero atender os princípios da necessidade e suficiência.

Quanto à substituição da pena por restritivas de direito, reconheço a sua possibilidade, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Para tanto, substituo por duas penas restritivas de direito consistentes em: A) prestação pecuniária do valor de 1 salário-mínimo do tempo do trânsito em julgado da sentença; e B) prestação de serviço comunitário.

Quanto ao valor do dia-multa, fixo o valor de 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS como incurso no crime de tráfico de drogas minorado (artigo art. 33, caput, §4º da Lei Federal 11.343/2006) à pena 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Fixo o regime inicial aberto, fixando o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato. Promovo a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em: A) prestação pecuniária do valor de 1 salário-mínimo do tempo do trânsito em julgado da sentença; e B) prestação de serviço comunitário.

DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

CONCEDO o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e execute-se a pena.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do acusado a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcarão os acusados com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Agudos, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA